

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 123/2536

นางพะเยาว์ กันกำเหนิด

โจทก์

นายเชาว์ โกมลเปลิน

จำเลย

นายชูชีพ คุ่มจักร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า คดีนี้โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากที่พิพาท ไม่ครบกำหนด ตามกฎหมายรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าว โจทก์เอกสารหมาย จ.1,2 ซึ่งที่พิพาทจำเลยใช้ในการทำไร่อ้อย และปลูกอ้อยไว้ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว การที่โจทก์ บอกกล่าวไม่พ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและนำคดีมาฟ้องยอมไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย โปรดวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นและ พิจารณาแยกฟ้องโจทก์ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดินตามคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 1046/2531 ของศาลจังหวัดราชบุรีและให้จำเลยกับบริวารออกไป จากที่ดินโฉนดเลขที่ 1466ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าว และห้าม จำเลยกับ บริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้อีกต่อไป กับให้ จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ปีละ 2,600 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยกับบริวารจะออกไปจากที่พิพาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107,106)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่าง พิจารณาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง จำเลย
จะยื่น คำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่าง พิจารณาของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง จำเลย
จะยื่น คำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>